

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

OPOSICIÓN A PRESENTACIÓN DE PERITO [MOCIÓN INFORMATIVA]

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente

EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 19 de febrero de 2025, la Parte Demandante E.L.I., S.E. (en adelante, “**Parte Demandante**” o “**ELI**”) presentó la Demanda de epígrafe, en la que hizo una SOLICITUD DE INTERDICTO ESTATUTARIO al amparo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (en adelante, “Ley **161-2009**”). **SUMAC**, Entrada Núm. 1. ELI alega, erróneamente, que la CFSE ha realizado una serie de “modificaciones estructurales sin autorización ni permisos de construcción en la propiedad perteneciente a ELI SE”. **SUMAC**, Entrada Núm. 1, Demanda. Por lo que le solicitan como remedio que este Honorable Tribunal ordene: (1) la paralización inmediata de las alegadas obras de construcción, modificación o intervención en la Propiedad que alegadamente realiza la CFSE en esta; (2) que se citara a las partes a una vista urgente para atender el interdicto solicitado; y (3) un término para que la CFSE presente los permisos y certificaciones pertinentes, para justificar las alegadas obras. **SUMAC**, Entrada Núm. 1, Demanda.

El 21 de febrero de 2025, este Honorable Tribunal emitió una Orden y Citación para Vista, en la que citó a las partes para la celebración de una Vista Evidenciara y/o cualquier otro asunto relacionado con las alegaciones de la Demanda, el 10 de marzo del 2025, a las 9:30am, de manera presencial (en adelante, “**Orden de Vista**”). Luego de varios asuntos procesales, el 25 de febrero de 2025, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN ANUNCIANDO PERITO. **SUMAC**, Entrada

Núm. 18. En esta informa que estarán contratando al Ingeniero Camilo Almeyda Eurite (en adelante, “**Ing. Almeyda**”), el cual testificará sobre alegadas irregularidades reglamentarias y brindará su opinión sobre la controversia en el caso de epígrafe. **SUMAC**, Entrada Núm. 18. Según le demostraremos a este Honorable Tribunal, este se encuentra en posición para determinar la otorgación del interdicto posesorio con los documentos e información que se discutirán en la vista citada para el 10 de marzo. Asimismo, la CFSE aduce que la presentación de un perito testigo dilataría los procedimientos debido a que: (1) al ser un testigo pericial se expone a un descubrimiento de prueba amplio y liberal; (2) la CFSE tendría que presentar su testigo pericial para preservar la imparcialidad del testimonio; (3) la CFSE debe estar en posición para realizar un contrainterrogatorio. En aras de custodiar la búsqueda de la verdad y el principio rector de la economía procesal, se solicita que no se permita el testimonio pericial del Ing. Almeyda. En la alternativa, que este Honorable Tribunal determine que es necesario la opinión pericial de un testigo para tomar una determinación, la CFSE estaría solicitando que este Honorable Tribunal le permita nombrar un perito en el caso de marras.

II. DERECHO APLICABLE

a. Exclusión de Testimonio Pericial

Para que un testigo sea catalogado como un perito “es necesario que posea el conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para calificarlo como experto o perito en el asunto sobre el cual va a prestar testimonio.” Silvia Font de Bardon et al. v. Mini-Warehouse Corporation et al., 179 DPR 322, 342 (2010) (citando a In re Aprobación Reglas de Evidencia, 175 DPR 478, 532, R. 703(a) (2009)). Este podrá testificar en forma de opinión si asiste al juez a entender la prueba o a realizar la determinación de hechos del caso. *Id.* a la pág., R. 702. Por lo cual, se requiere, además, “que el testimonio sirva de ayuda al juzgador promedio para entender la evidencia o adjudicar un hecho en controversia; **de lo contrario, no se debe permitir la prueba pericial.**” Silvia Font de Bardon et al., *supra* a la pág. 343 (citando a E.L. Chiesa Aponte, *Tratado de Derecho Probatorio*, San Juan, Publicaciones JTS, 2005, T. I, pág. 498).

Al momento de determinar si se admitirá un testimonio pericial, el tribunal debe tomar en consideración lo siguiente: “(i) **el riesgo de causar perjuicio indebido**; (ii) el riesgo de causar confusión; (iii) el riesgo de causar desorientación del jurado; (iv) **la dilación indebida de los procedimientos**; y (v) la innecesaria presentación de prueba acumulativa.” Silvia Font de Bardon

et al., *supra* (citando a In re Aprobación Reglas de Evidencia, 175 DPR 478, R. 403; 702 (2009)) (énfasis nuestro). El juez tiene una amplia facultad para decidir si admite o excluye la prueba pericial, y sus decisiones deben ser respetadas a menos que se demuestre de manera clara que son equivocadas. Salem v. United States Lines Co., 370 U.S. 31, 35 (1962). Una vez que el juez ha determinado que un testigo cumple con los requisitos para ser considerado perito, o cuando las partes acuerdan su cualificación, se puede presentar prueba para cuestionar o respaldar la credibilidad del testimonio pericial. Silvia Font de Bardon et al., *supra*.

La imparcialidad no es un factor determinante por sí solo para excluir a una persona como perito. *Id.* (citando a United States v. Williams, 81 F.3d 1434, 1441 (7mo Cir. 1996)). Empero es un elemento que se debe considerar según disponen las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, puesto que “dicho perito carecerá de la credibilidad necesaria para servir de ayuda al juzgador”. Silvia Font de Bardon et al., *supra*, a la pág. 344. Por tanto, escuchar el testimonio de un solo perito parcializado, no cumplirá con los propósitos del testimonio pericial, es decir ayudar al juzgador a entender la prueba o determinar un hecho. *Id.* a las págs. 344-345. “[L]o cual es una condición *sine qua non* para la admisibilidad del testimonio pericial.” *Id.* a la pág. 345. Esto parte del principio de que el perito **se aleja de ser objetivo convirtiéndose en defensor de la causa, “y cualquier testimonio que preste puede inducir a error y ser injustamente perjudicial”**. *Id.* (énfasis nuestro). Para subsanar esto y en aras de apoyar la búsqueda de la verdad, “el contrainterrogatorio, los argumentos de los abogados de la parte contraria, el testimonio que ofrezcan los peritos de las demás partes y, de ser necesaria, una instrucción adecuada del tribunal, normalmente permiten que el juzgador de los hechos evalúe adecuadamente el testimonio de un perito.” *Id.* a las págs. 345-346.

b. Descubrimiento de Prueba de Perito

Es norma reiterada que el alcance del descubrimiento de prueba en nuestro ordenamiento jurídico es amplio y liberal. 32 LPRA Ap. V, R. 23. Aunque se ha catalogado que esta liberalidad no es absoluta, debe perseguir los principios de “**la solución justa, rápida y económica de las disputas**”. P.V. Properties Inc. v. El Jibarito et al., 199 DPR 603, 609-610 (2018) (énfasis nuestro). Por tanto, en el análisis de intereses, “insta a toda persona que pretenda emplear algún método de descubrimiento de prueba a hacerlo de forma diligente.” *Id.*

En cuanto al descubrimiento de prueba pericial, las Reglas de Procedimiento Civil, Regla 23.1(c), disponen lo siguiente:

- (1) Una parte podrá, a través de interrogatorios, requerir a cualquier otra parte que suministre el nombre y la dirección de las personas peritas que haya consultado y de los que intente presentar en el juicio. **Respecto a estas últimas, podrá requerirse a la parte que exprese la materia sobre la cual la persona perita se propone declarar, así como un resumen de sus opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen las opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá ordenar el descubrimiento de prueba pericial por cualquier otro medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime razonables.**
- (2) **Una parte podrá hacer uso de los métodos de descubrimiento en relación con hechos conocidos u opiniones de una persona perita que ha sido contratada por otra parte con anterioridad al pleito** o en preparación para el juicio, y el cual no habrá de ser llamado a testificar solamente si se demuestra circunstancias excepcionales que hagan impráctico para la parte que interese el descubrimiento obtener hechos u opiniones sobre la misma materia, por otros medios o en el caso que dispone la Regla 32.2.
- (3) El tribunal ordenará a la parte que solicita el descubrimiento que pague a la persona perita los honorarios razonables por el tiempo invertido durante el descubrimiento. Si la parte que interesa el descubrimiento de prueba pericial demuestra al tribunal que carece de los medios económicos para sufragar dichos honorarios, el tribunal podrá ordenar el descubrimiento en los términos y las condiciones que estime justos y razonables.
- (4) **El tribunal tendrá facultad para citar testigos periciales ajenos a los de las partes** con sujeción a aquellas condiciones que discrecionalmente considere apropiadas, incluyendo el disponer su compensación por uno o ambos litigantes.

32 LPRA Ap. V., R. 23.1(c). Por tanto, “cualquiera de las partes puede solicitar a la otra que pretenda utilizar un perito como testigo que informe el nombre y el asunto sobre el cual éste testificará.” P.V. Properties Inc. v. El Jibarito et al., 199 DPR 603, 613 (2018).

Nuestro ordenamiento jurídico distingue a un perito consultor de un perito testigo, esto se debe a un asunto de admisibilidad, “ya que el perito de consulta goza de ciertas protecciones en virtud de la doctrina del producto de trabajo del abogado.” *Id.* (citando a Walter O. Alomar Jiménez & Alana Vizcarrondo, Derecho Procesal Civil, 80 Rev. Jur. UPR 755, 774 (2011).). El perito testigo se distingue del perito consultor porque ha sido identificado como un testigo potencial. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al., 206 DPR 659, 678 (2021). Es a este perito identificado como testigo, al cual se le puede requerir divulgar “la materia sobre la cual la persona perita se propone declarar, así como un resumen de sus opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen las opiniones.” 32 LPRA Ap. V., R. 23.1(c)(1). Por tanto, los peritos testigos pierden la protección del *work product* que cobija al perito consultor, de manera que ‘la información [que el perito testigo] haya ofrecido estaría sujeta a ser revelada mediante los mecanismos del descubrimiento de prueba’. McNeil Healthcare, LLC., supra, a la página 679 (citando a Silvia Font de Bardon et al. v. Mini-Warehouse Corporation et al., 179 DPR 322, 342 (2010)). En virtud de esto, se permite un descubrimiento amplio y liberal

con relación a los peritos testigos, “quienes, además de tener que proveer los resúmenes, opiniones y teorías de lo que declararán, el tribunal podrá ordenarles que descubran ‘**prueba pericial por cualquier otro medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime razonables**’.” McNeil Healthcare, LLC, *supra*, a las páginas 692-693 (citando a 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(c)(1)). Esto con el propósito de salvaguardar los derechos de la parte contraria y garantizar que “‘**pued[a] prepararse adecuadamente para contrainterrogar efectivamente al perito y refutar su testimonio**’.” P.V. Properties Inc. v. El Jibarito et al., 199 DPR 603, 613 (2018) (citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, T.111, pág. 868) (énfasis nuestro).

III. ARGUMENTACIÓN

La Parte Demandante le ha informado a este Honorable Tribunal que utilizará como testigo al Ing. Almeyda para dar su testimonio pericial sobre la controversia en el caso de epígrafe. No obstante, la presentación de un perito como testigo en un procedimiento con remedio sumario, como lo es el interdicto estatutario, falla en cumplir con el propósito de su presentación, es decir, asistir al juez a dirimir la prueba y a la determinación de hechos. Silvia Font de Bardón et al. v. Mini-Warehouse Corporation et al., 179 DPR 322, 342 (2010). Esto surge de la inevitable parcialidad y perjuicio indebido contra la CFSE que surgirá del testimonio del Ing. Almeyda. De ordinario, en ocasiones donde una parte ofrece testimonio pericial, para garantizar la imparcialidad se apela al descubrimiento de prueba amplio y liberal, además de al contrainterrogatorio que se le pueda realizar al perito. Sin embargo, siendo este un proceso sumario, la oportunidad de descubrimiento de prueba es limitada y ambas partes han sido citadas para vista el 10 de marzo de 2025, por lo que correspondería que este Honorable Tribunal evalúe la prueba que ambas partes han presentado y han de presentar.

No procede traer prueba pericial, basta con los documentos, “el análisis juicioso y penetrante y las inferencias razonables del jurista”. Pérez Preston y Otros v. Hon. José E. Aponte y Otros, 139 DPR 1010, 1012 (1996). La norma general y reiterada por nuestro más Alto Foro en la apreciación de la prueba “**es una deferencia hacia los Tribunales de Primera Instancia** a menos que se perciban rastros de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.” McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, et al., 206 DPR 659, 677 (2021). De modo que la documentación que las partes vayan a presentar en la vista en conjunto con los escritos ya

presentados debe ser suficientes para que este Honorable Tribunal tome su determinación. Después de todo, “[p]ara los juristas, el sentido común sigue siendo uno de los mejores antídotos contra las injusticias”. Pérez Preston y Otros, *supra* a la pág. 1014.

En caso de que este Honorable Tribunal estime necesario en su discreción que se permita el testimonio pericial para la mejor comprensión de la controversia, con el propósito de garantizar la búsqueda de la verdad e imparcialidad de los procesos, la CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que ordene el descubrimiento a la Parte Demandante del resumen de las opiniones del Ing. Almeyda¹, sus teorías, hechos o argumentos que la sostienen en virtud de la Regla 23.1(c)(1) de las Reglas de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V., R. 23.1(c)(1). Igualmente se solicita que si el Ing. Almeyda ha realizado un informe pericial por escrito, el mismo sea provisto a la CFSE con celeridad. Lo anterior es, además, una manera de evitar el litigio por emboscada. De igual modo, solicitamos que se nos conceda un tiempo considerable para poder realizarle una deposición al Ing. Almeyda y para presentar nuestro testigo pericial en el caso. La deposición sería el método de descubrimiento de prueba adicional en virtud de la Regla 23.1 (c)(2) para estar en mejor posición de realizar un contrainterrogatorio el día de la vista. Asimismo, la presentación de un testigo pericial de la CFSE evitaría las parcialidades e injusticias que el ofrecimiento de un solo testimonio pericial que se identifica con una de las partes acarrea.

En cuanto a la RÉPLICA A LA DÚPLICA EN OPOSICIÓN (en adelante, “**Réplica a Dúplica**”)², presentada por la Parte Demandante, ELI solo añade elementos que no están relacionados al trabajo de remoción de *chillers* realizado el pasado fin de semana. **SUMAC**, Entrada Número 22. A tenor con las órdenes de este Honorable Tribunal, la CFSE estará presentando su alegación responsiva en el término otorgado por el Tribunal.³ No obstante, cabe recalcar que el trabajo de remoción de *chillers* ya fue realizado, que dichos *chillers* ya no se encontraban en operación, y que el trabajo

¹ Por conocimiento y experiencia previa, , ya que este bufete ha utilizado los servicios del Ing., el Ing. Almeyda suele preparar un escrito al dar su opinión, por lo que consideramos relevante y necesario que se nos descubra dicho escrito antes de la vista del 10 de marzo de 2025.

² Destacamos, además, que tal moción como la Réplica a Dúplica no es una considerada o tan siquiera existente en nuestro ordenamiento procesal civil.

³ Traemos a la atención de este tribunal que el documento en contestación al Interdicto Posesorio se nos fue ordenado para el 8 de marzo de 2025, el cual es un sábado, nos encontramos recopilando la información necesaria del contratista que asistió en la remoción de los *chillers*, lo cual no está en manos de la CFSE.

no requirió construcción ni demolición alguna, por lo que el contratista que realizó el trabajo indica que no fue necesario obtener permiso. En la Réplica a Dúplica, ELI realiza alegaciones especulativas de hechos prospectivos los cuales todavía no han sucedido. La CFSE descansa en el haber que cuando vaya a realizar alguna construcción que requiera permiso, harán las debidas diligencias para obtenerlos. La obra que se estaba realizando por el momento era la remoción de los *chillers*, la cual ya se realizó y por el momento no se continuará con construcción alguna. Se están haciendo las investigaciones necesarias para auscultar la necesidad de permisos. Por lo cual, en cuanto a lo que concierne a la remoción de los *chillers*, la vista pautada para el 10 de marzo de 2025 resulta académica.

Nuestro más Alto Foro ha establecido que una controversia se convierte en “académica cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial tornan en ficticia su solución, convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos de derecho”. Partido Popular Democrático v. Pedro Rosselló González, 139 DPR 643, 675-676 (1995). Es decir, un caso se torna en académico cuando la sentencia que su día se dicte no tendrá efectos sobre una controversia real y existente. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). “Al considerar el concepto ‘academicidad’ hay que concentrarse en la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente”. Asociación de periodistas v. Lic. Martin González Vázquez, 127 DPR 704, 717 (1991). Tomando en consideración lo antes descrito, ya la controversia que llevó a la Parte Demandante a instar la Demanda y solicitar el interdicto estatutario no existe, puesto que la remoción de los *chillers* ya se llevó a cabo, la cual no requiere permiso alguno. Lo anterior será explicado con mayor detalle en la alegación responsiva de la CFSE a la Demanda de Injunction.

IV. CONCLUSIÓN

En vista de lo anterior, dado el limitado acceso a la prueba en procedimientos de interdicto, el testimonio pericial puede no ser adecuado. Esto debido a que el tribunal puede evaluar la prueba presentada y la que se presentará en la vista y tomar una determinación en pleno ejercicio de su criterio. Si en su discreción el Tribunal decide admitir el testimonio pericial, se solicita que se tomen medidas para garantizar la transparencia e imparcialidad, como el descubrimiento previo de las opiniones del perito, sus teorías y los hechos en que basó tal opinión. Asimismo, como que la CFSE tenga la oportunidad de realizar una deposición al perito de la Parte Demandante, y presentar

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Oposición a Presentación de Perito [Moción Informativa]

Página 8

su propio perito. Por último, se plantea que la vista del 10 de marzo de 2025 es académica en cuanto a la remoción de los *chillers* que ya no estaban en operación en la propiedad, ya que estos fueron debidamente removidos sin la necesidad de permiso de construcción.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, y consecuentemente no permita el testimonio pericial del Ing. Almeyda; en la alternativa que este Honorable Tribunal determine en su discreción que lo considera necesario, entonces solicitamos que permita que se ofrezca el descubrimiento de prueba en virtud de la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, que el Ing. Almeyda produzca a la CFSE su reporte pericial con celeridad, que se otorgue un tiempo razonable para poder deponer al Ing. Almeyda, y la CFSE poder contratar y presentar su perito; que determine que la remoción de los *chillers* es una controversia académica para la vista del 10 de marzo de 2025, y conceda cualquier otro remedio que proceda en derecho.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse
154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas
Viejo San Juan, Puerto Rico 00901
Teléfono (787) 977-2550
Facsímil (787) 977-2559
Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com
jvv@wbmvlaw.com
yd@wbmvlaw.com
kp@wbmvlaw.com

Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco

RUA Núm. 22928

Lcda. Karla M. Pérez Torres

RUA Núm. 23701